

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 220/2534
บริษัท ฝา จีบ จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 192

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้า

สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับอัตราอากรที่ได้เสียเกิน ย่อมสิ้นไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่นำของเข้า ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2468 มาตรา 10 วรรคห้าแต่การที่หัวหน้าฝ่ายกลาง กองพิธีการและประเมินอากร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำเลยมอบหมายมีหนังสือถึงโจทก์หลังจากครบกำหนดอายุความเรียกร้องขอคืนเงินอากรว่าโจทก์เสียอากรไว้เกินให้ไปติดต่อขอรับเงินที่ชำระไว้เกินคืน ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยละเลยซึ่งประโยชน์แห่งอายุความอันครบบริบูรณ์แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192 จำเลยจึงยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์หาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำ Catalyst เข้ามาในราชอาณาจักรจำเลยจัดสินค้าดังกล่าวอยู่ในพิกัดประเภทที่ 69.14 ทำให้โจทก์ต้องเสียอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 80 ของราคาของ ซึ่งไม่ถูกต้องที่ถูกจัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 84.18 อัตราอากรร้อยละ 20 หรือพิกัดประเภทที่ 69.09 อัตราอากรร้อยละ 35 ต่อมาหัวหน้าฝ่ายกลางกองพิธีการและประเมินอากรได้มีหนังสือถึงโจทก์ แจ้งว่าสินค้าที่นำเข้าจัดอยู่ในพิกัด

ประเภทที่ 69.09 อัตราอาการร้อยละ 35 ให้โจทก์ติดต่อขอคืนเงินที่ชำระเกินคืน โจทก์ไปติดต่อแล้วจำเลยแจ้งว่า โจทก์ขอคืนเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี จึงหมดสิทธิ ไม่ยอมคืนเงินอากรให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยคืนเงินอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล รวมเป็นเงิน 261, 239.78 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าอากรพ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันนำของเข้ามาในราชอาณาจักร สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงเป็นอันสิ้นไป จำเลยไม่เคยสละสิทธิแห่งอายุความขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า จำเลยได้ละเสียซึ่งประโยชน์แห่งอายุความแล้วหรือไม่ เห็นว่าโจทก์นำของเข้าเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2528 แต่มิได้ใช้สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับอัตราอากรที่ได้เสียไว้เกินภายใน 2 ปี นับจากวันที่นำของเข้า สิทธิเรียกร้องของโจทก์เป็นอันสิ้นไปตามที่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคห้าบัญญัติไว้ แต่จำเลยโดยนายเสถียรหัวหน้าฝ่ายกลางกองพิธีการและประเมินอากร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำเลยมอบหมายได้มีหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 9 ถึงโจทก์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2530 หลังครบกำหนดอายุความเรียกร้องขอคืนเงินอากรดังกล่าวแล้วว่า จำเลยได้พิจารณาสินค้าที่โจทก์นำเข้าและเสียอากรไว้ตามพิกัดประเภทที่ 69.14 อัตราอาการร้อยละ 80 หรือกิโลกรัมละ 10 บาทนั้นแล้ว เห็นว่าสินค้าของโจทก์จัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 69.09 อัตราอาการร้อยละ 35 ดังนั้นภาษีอากรที่โจทก์ชำระไว้จึงเกินให้โจทก์ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาง

กองพิธิการและประเมินอากรเพื่อจัดทำใบขนให้ถูกต้อง และขอคืนเงินที่ชำระไว้เกิน ที่กองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออกต่อไป เป็นการที่จำเลยยอมรับว่าโจทก์ชำระค่า ภาษีอากรไว้เกินและให้โจทก์ไปขอรับเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ของจำเลยถือว่าจำเลย ละเลยซึ่งประโยชน์แห่งอายุความอันครบสมบูรณ์แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 19 จำเลยจึงยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์หาได้ไม่ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้อง เรียกเงินภาษีอากรที่ชำระไว้เกินรวม 261,239.78 บาท คืนจากจำเลยได้ ที่ศาลภาษี อากรกลางวินิจฉัยว่าเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 9 เป็นเพียงหนังสือแจ้งแนวทาง ปฏิบัติงานโดยปกติของจำเลยเพื่อให้โจทก์ทราบว่าจำเลยได้วินิจฉัยเกี่ยวกับพิกัดแล้ว ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ละประโยชน์แห่งอายุความนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาล ฎีกา

พิพากษากลับให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์ 261,239.78 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จ.

(สุนพ กิริติยุติ-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>